



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 8 avril 1988
(21 chaâbane 1408)

131^e année

N° 23

Sommaire

lois

Loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche	522
Loi n° 88-19 du 2 avril 1988 portant ratification de la convention de crédit conclue à Tunis le 30 décembre 1987 entre la République tunisienne d'une part et le crédit lyonnais et l'union tunisiennes des banques à Paris d'autre part et relative au financement des projets « réseaux urbains XII et XIII et câbles autoportes »	527

décrets, arrêtés

Premier ministère

Décret n° 88-727 du 8 avril 1988 relatif à l'année hégrienne	527
Décret n° 88-728 du 8 avril 1988 fixant l'heure légale	527
Arrêté du Premier ministre du 31 mars 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie A2 dans le grade d'administrateur	527
Arrêté du Premier ministre du 2 avril 1988 portant délégation de signature	528

Ministère de la justice

Nationalité tunisienne	528
Mouvement dans le corps des magistrats	528
Fin de détachement d'un magistrat	530

Ministère de l'intérieur

Mutation d'un gouverneur	530
Mouvement dans le corps des délégués	530

Ministère de l'économie nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 28 mars 1988 portant délégation de signature	531
---	-----

Ministère des finances

Arrêté du ministre des finances du 28 mars 1988 portant exonération des jouets relevant des positions tarifaires 97-01, 97-02 et 97-03	532
Approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels « Ettadhamoun »	532

Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique

Arrêté des ministres des finances et de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique du 28 mars 1988 fixant les nouveaux taux des retributions scolaires	532
--	-----

Ministère du transport et du tourisme

Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis-air	533
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation	533
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale du transport rural et interurbain	533

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire

Décret n° 88-707 du 25 mars 1988 fixant le prix et les modalités de paiements, de stockage et de retrocession des céréales pour la campagne 1987-1988	533
Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances, de la production agricole et de l'agro-alimentaire et de l'agriculture du 28 mars 1988 portant modification de l'arrêté du 18 février 1983 relatif à la fixation des taux de subvention et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre de l'encouragement de l'Etat à la création de points d'eau privés et de périmètres irrigués	538

lois

Loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les textes publiés ci-après et relatifs à l'encouragement aux investissements agricoles et de pêche sont réunis en un seul corps sous le nom de «Code des investissements agricoles et de pêche».

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent code et notamment la loi n° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiées et complétée à l'exception des articles 16, 38 et 40 de la loi sus-visée.

Toutefois, demeurent en vigueur les décrets et arrêtés pris en application de la dite loi, jusqu'à la publication des décrets et arrêtés portant leur abrogation et/ou leur remplacement par d'autres textes réglementaires.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 mars 1988.

Code des investissements agricoles et de pêche

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Premier Principes généraux

Art. 1^{er}. — Le présent code a pour objet de fixer les conditions et avantages applicables aux investissements à réaliser en Tunisie dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. — Les garanties et avantages prévus par le présent code concernent les investissements réalisés en Tunisie par les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 du présent code.

Art. 3. — Est considéré comme investissement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche toute action de développement ayant pour but :

- d'accroître et de valoriser la production agricole et de pêche;
- de réhabiliter et de moderniser le secteur de l'agriculture et de la pêche et d'une manière générale d'entreprendre toute action de nature à améliorer la productivité de ce secteur;
- de promouvoir les exploitants agricoles et les pêcheurs;
- de promouvoir les activités de service liées à la production agricole ou de pêche.

Art. 4. — L'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche peut être entrepris soit dans le cadre d'une opération ponctuelle distincte, soit dans le cadre d'un projet intégré, soit dans le cadre d'une activité de service liée à la production agricole ou de pêche.

Art. 5. — On entend par opération ponctuelle une ou plusieurs actions d'investissement isolées répondant aux besoins du développement de l'exploitation.

Les listes des actions d'investissement entreprises dans le cadre d'opérations ponctuelles sont celles arrêtées par la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement

de l'agriculture et la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969 portant encouragement de l'Etat à la pêche, ainsi que les textes pris pour leur application.

Art. 6. — On entend par projet agricole intégré tout projet revêtant le caractère d'une unité individualisée et comportant plusieurs actions liées entr'elles et visant l'utilisation optimale du patrimoine objet du projet ainsi que la valorisation de sa production agricole.

Art. 7. — On entend par projet de pêche intégré tout projet de production de pêche et/ou d'aquaculture associant ou non une ou plusieurs activités de valorisation et/ou d'écoulement de cette production.

Art. 8. — L'investissement dans le secteur de l'agriculture et la pêche peut être réalisé :

- 1) Dans le cadre d'une exploitation individuelle ou familiale.
- 2) Dans le cadre d'une exploitation exercée par des sociétés nationales ou des établissements publics ou leurs entreprises filiales ou des groupements interprofessionnels agricoles.
- 3) Dans le cadre d'une exploitation exercée par les personnes morales suivantes dont les associés ou actionnaires sont des personnes physiques de nationalité tunisienne : coopératives, sociétés civiles ou sociétés à responsabilité limitée et tout groupement d'exploitants légalement constitué et autorisé à exploiter des terres agricoles;
- 4) Dans le cadre de sociétés anonymes de nationalité tunisienne autorisées dans les conditions qui sont fixées par décret à exploiter les terres agricoles.
- 5) Dans le cadre d'une exploitation exercée par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole prévues aux articles 11 et 12 du présent code;
- 6) Dans le cadre des formes juridiques visées aux articles 9 et 10 du présent code.
- 7) dans le cadre d'entreprises de services agricole ou de pêche.

Les organismes visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article ne peuvent accéder à la propriété des terres à usage agricole.

L'exploitation des terres agricoles par les sociétés visées au présent article ne leur donne pas le droit de posséder un fonds de commerce lié à cette exploitation.

Art. 9. — Les activités de production agricole suivantes, à savoir la cuniculiculture, l'aviculture, l'apiculture la multiplication des semences sélectionnés, les pépinières, la floriculture et la serriculture peuvent être exercées sous toutes formes juridiques par des personnes physiques ou morales tunisiennes. Ces personnes morales peuvent accéder à la propriété des terres agricoles nécessaires à l'exercice de leurs activités sus-visées à condition qu'elles soient constituées de nationaux tunisiens.

Art. 10. — La pêche, l'aquaculture et la pisciculture peuvent être exercées sous toutes formes juridiques conformément à la législation en vigueur par des entreprises de nationalité tunisienne autorisées par le ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

Art. 11. — L'exploitation des terres à vocation agricole appartenant à l'Etat ne peut être exercée que par :

- les sociétés nationales et les établissements publics et leurs entreprises filiales ainsi que les groupements interprofessionnels agricoles.
- les sociétés de mise en valeur et de développement agricole dans les conditions fixées à l'article 12 du présent code.
- les coopératives agricoles
- les personnes physiques de nationalité tunisienne.

Art. 12. — Dans un but de mise en valeur et de développement les terres agricoles appartenant à l'Etat, et dont les potentialités de production ne sont pas valorisées peuvent être mises en valeur par les offices et les établissements publics ou leurs entreprises filiales ou par les groupements interprofessionnels agricoles ou par

les unités coopératives de production agricole ou louées pour une durée n'excédant pas 40 ans à des sociétés anonymes de nationalité tunisienne, dites «Sociétés de mise en valeur et de développement agricole».

Ces sociétés doivent répondre à l'ensemble des conditions prévues par l'article 3 du décret loi n° 61-14 du 30 août 1961 tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.

Les conditions de mise en valeur des terres domaniales agricoles par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole ainsi que les modalités d'exercice du suivi de la réalisation de leur programme de développement sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés existantes à la date du présent code.

Chapitre 2

Classement de l'investissement

Art. 13. — Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés dans l'une des catégories ci-après :

Catégorie «A» :

Investissement entrepris par les petits et moyens agriculteurs ou pêcheurs sous forme d'opérations ponctuelles.

Catégorie «B» :

Investissement entrepris par les petits et moyens agriculteurs ou pêcheurs sous forme de petits et moyens projets agricoles intégrés ou de moyens projets de pêche.

Catégorie «C» :

Investissement entrepris dans le cadre de grandes exploitations sous forme d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés ou dans le cadre de réalisation de projets hautement productifs.

Art. 14. — Les petits et moyens agriculteurs sont définis par décret, en fonction notamment du revenu agricole de l'exploitant, de l'importance de ses terres agricoles et de la taille de la terre exploitée, objet du projet suivant la nature des spéculations adoptées.

Les petits et les moyens pêcheurs sont définis par décret en fonction notamment du type d'exploitation et de l'importance des équipements et moyens de production mis en œuvre.

Les petits et moyens projets agricoles sont ceux dont le coût est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances, de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire compte tenu de la nature de l'activité et de la taille de la terre exploitée.

Les moyens projets de pêche sont ceux dont le coût est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances, de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

TITRE 2

ENCOURAGEMENTS COMMUNS

Chapitre Premier

De l'octroi de l'encouragement

Art. 16. — Les investissements éligibles aux avantages fiscaux et financiers prévus par le présent code et dont les promoteurs sollicitent le bénéfice de l'aide de l'Etat font l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Le ministre de l'agriculture peut, toutefois déléguer ses pouvoirs au Président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles en matière de décision d'octroi d'avantages fiscaux et financiers pour les investissements dont le coût total ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 17. — Pour bénéficier des avantages prévus par le présent code, les investissements de la catégorie «C» doivent comporter un schéma de financement comprenant au moins 30% de fonds propres y compris les dotations prévues par le présent code.

Art. 18. — Dans le cas où le projet ayant obtenu une décision d'octroi d'avantages, n'a pas reçu un commencement d'exécution deux ans après la notification de la décision, il pourra être procédé au retrait pur et simple de celle-ci après avis de l'agence de promotion des investissements agricoles qui aura entendu au préalable le promoteur bénéficiaire de la décision.

Art. 19. — Le transfert de la décision d'octroi d'avantages ne peut être réalisé que sur autorisation de l'autorité ayant accordé la dite décision.

TITRE 2 AVANTAGES COMMUNS

Section 1

Avantages fiscaux

Art. 20. — Les investissements agricoles ou de pêche disposant d'une décision d'octroi d'avantages, bénéficient des avantages communs ci-après :

1) Dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription ou à l'augmentation du capital social de l'entreprise agricole ou de pêche dans la limite de 70% de :

— leur revenu annuel imposable à la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques;

— leur bénéfice soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les personnes morales.

Ce dégrèvement s'applique également aux réinvestissements physiques dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Les modalités d'application de cet avantage sont celles fixées par les textes en vigueur.

2) Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise, ainsi que des actes réalisant ou constatant l'augmentation du capital, les transformations des statuts, les fusions et les apports pendant une période de dix ans, à compter de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages;

3) Réduction des droits de douane au minimum légal de perception prévu par la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 tel que modifié par les textes subséquents et suspension des taxes sur le chiffre d'affaire dues à l'importation des biens d'équipement plants, cheptel vif, terreaux, fertilisants, alevins et semences importés et nécessaires au projet.

Toutefois, cette suspension n'est pas applicable aux biens et produits sus-visés importés lorsque des biens ou produits similaires sont fabriqués ou produits en Tunisie.

4) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaire dues sur l'acquisition des biens d'équipement fabriqués localement.

La suspension prévue par les paragraphes 3 et 4 n'est accordée que pour les biens sus-visés figurant sur les listes visées par l'agence de promotion des investissements agricoles.

5) Exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, pendant les dix premières années de production et imposition au taux réduit de 5% de la 11ème à la 15ème année.

6) Exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières au titre des bénéfices distribués et parts d'intérêt n'excédant pas annuellement 10% de la valeur nominale des titres pendant cinq années consécutives à partir de la première année bénéficiaire.

7) Restitution, à la demande de l'acquéreur, des droits de mutation acquittés sur l'acte d'achat des terres agricoles affectées au projet ayant acquis date certaine au plus une année avant la date de la décision d'octroi d'avantages.

La demande de restitution doit être présentée dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la décision sus-visée.

8) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaire, sur les prestations de service et les achats des biens et produits effectués localement auprès des producteurs et nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité du projet bénéficiant d'une décision d'octroi d'avantages.

Section 2 Avantages financiers

Art. 21. — Les investissements de la catégorie «A» peuvent bénéficier des avantages financiers prévus par la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969 portant encouragement de l'Etat à la pêche ainsi que les textes subséquents qui les ont modifiées ou complétées ou pris pour leur application.

Art. 22. — Les investissements des catégories «B» et «C» ayant fait l'objet de décisions d'octroi d'avantages conformément à l'article 16 du présent code peuvent bénéficier des avantages financiers ci-après :

1) Prise en charge des frais d'étude engagés pour la réalisation du projet dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de la prise en charge de ces frais dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances et de l'agriculture.

2) Bonification des taux d'intérêts des crédits bancaires contractés au titre du financement des investissements à réaliser :

— pour les investissements de la catégorie «B» cette bonification sera calculée de manière à faire bénéficier les dits projets des mêmes taux que ceux prévus par les textes portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche visés à l'article 21 du présent code.

— Pour les investissements de la catégorie «C» la bonification est accordée sous forme de taux préférentiels par rapport aux taux d'intérêt des crédits d'investissement pratiqués dans les secteurs autres qu'agricoles.

Art. 23. — Les investissements de la catégorie «B» peuvent bénéficier de l'octroi d'une subvention dont le taux est fixé à 15% du montant de l'investissement, l'autofinancement étant fixé à 10%.

Art. 24. — Les investissements de la catégorie «C» peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 50% de l'autofinancement requis dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.

Art. 25. — Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent code, les composantes d'un projet de la catégorie «B» disposant d'une décision d'octroi d'avantages et relatives :

— à l'installation d'un système d'irrigation localisé (goutte à goutte et similaire) permettant de réaliser une économie dans l'utilisation des eaux d'irrigation;

— à l'irrigation des cultures céréalières;

— à la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol;

— à la multiplication et la production des semences fourragères, la création des prairies, de pâturages, de parcours semés et à la plantation d'espèces arbustives fourragères, bénéficient des avantages prévus par la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture ainsi que par les textes pris pour son application.

Art. 26. — Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent code les investissements de la catégorie «C» disposant d'une décision d'octroi d'avantages, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles et relatives :

— à l'installation d'un système d'irrigation localisé (goutte à goutte et similaire) permettant de réaliser une économie dans l'utilisation des eaux d'irrigation,

— à la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol;

— à la multiplication et la production des semences fourragères, la création des prairies, de pâturages, de parcours semés et à la plantation d'espèces arbustives fourragères, bénéficient d'une subvention dont le taux est fixé à 25% dans la limite des montants maximum pris en considération par les textes d'application de la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture.

La composante d'un projet intégré de la catégorie «C» disposant d'une décision d'octroi d'avantages et relative aux dites opérations bénéficie des mêmes avantages prévus à l'alinéa précédent.

TITRE 3

AVANTAGES SPECIFIQUES

Chapitre Premier Activités prioritaires

Art. 27. — Sont considérées en tant qu'activités prioritaires les activités concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social notamment en matière d'autosuffisance alimentaire et de promotion de l'exportation des produits agricoles ou de pêche.

La liste des produits prioritaires au sens du présent article est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

Art. 28. — Les activités prioritaires définies à l'article 27 précèdent bénéficient des avantages ci-après :

— exonération des bénéfices provenant des activités prioritaires, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans la limite de la proportion du chiffre d'affaire réalisé au titre des activités précitées par rapport au chiffre d'affaire total.

— abattement égal à 30% du montant net des revenus provenant des activités prioritaires soumis à la contribution personnelle d'Etat.

Le bénéfice des avantages sus-visés n'est pas subordonné à l'obtention de la décision d'octroi d'avantages prévue à l'article 16 du présent code.

Art. 29. — Les investissements réalisés dans les activités prioritaires bénéficient, outre les avantages prévus au titre II du présent code, d'une bonification additionnelle de taux d'intérêt au titre des crédits d'investissement.

Art. 30. — Les investissements de la catégorie «C» disposant d'une décision d'octroi d'avantages réalisés sous forme d'opérations ponctuelles et relatifs à l'irrigation des cultures céréalières (création et équipement de points d'eau et aménagement de périmètres irrigués) bénéficient outre les avantages prévus à l'article 28 du présent code, des avantages prévus par la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture ainsi que les textes pris pour son application.

La composante d'un projet intégré de la catégorie «C» disposant d'une décision d'octroi d'avantages et relative à l'opération d'irrigation des cultures céréalières bénéficie des mêmes avantages prévus à l'alinéa précédent.

Art. 31. — L'acquisition du matériel agricole nécessaire au développement des exploitations agricoles peut bénéficier d'une subvention dont le taux est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

Le bénéfice de cet avantage n'est pas subordonné à l'obtention de la décision d'octroi d'avantages prévue à l'article 16 du présent code.

Art. 32. — Les entreprises agricoles ou de pêche réalisant des opérations d'exportation de produits agricoles, et/ou de pêche bénéficient des avantages suivants :

1) Assouplissement du régime de l'admission temporaire prévu par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés être réexportés.

2) Exonération des bénéfices provenant des opérations d'exportation, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans la limite de la proportion du chiffre d'affaire réalisé à l'exportation par rapport au chiffre d'affaire total.

Sont aussi considérées comme opérations d'exportation pour le bénéfice de cet avantage les ventes directes aux sociétés industrielles totalement exportatrices régies par la loi n° 87-51 du 2 août 1987 et aux sociétés d'exportation régies par la loi n° 84-20 du 9 mai 1984.

3) Exonération des bénéfices provenant d'opérations effectuées sur le marché local à concurrence d'un montant égal à 20% des bénéfices provenant des opérations d'exportation.

4) Abattement égal à 40% du montant net des revenus provenant d'opérations d'exportation et soumis à la contribution personnelle d'Etat.

Le bénéfice des avantages sus-visés n'est pas subordonné à l'obtention de la décision d'octroi d'avantages prévue à l'article 16 du présent code.

CHAPITRE 2

AVANTAGES ACCORDES

AUX JEUNES AGRICULTEURS ET PECHEURS ET AUX TECHNICIENS

Art. 33. — Sont considérés comme jeunes agriculteurs ou pêcheurs, les fils d'agriculteurs ou de pêcheurs de moins de 40 ans exerçant leur activité principale dans le secteur de l'agriculture ou de la pêche ainsi que les jeunes de moins de 40 ans qui exercent l'agriculture ou la pêche ou qui ont acquis de l'expérience dans ces deux activités.

Sont considérés comme techniciens les diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

Art. 34. — Les investissements promus par les jeunes agriculteurs ou pêcheurs et/ou par les techniciens tels que définis à l'article 33 du présent code peuvent bénéficier, outre les avantages prévus aux titres II et III du présent code, des avantages spécifiques suivants :

— une dotation remboursable n'excédant pas 80% de l'auto-financement requis,

— des prêts fonciers aux jeunes agriculteurs ou techniciens sus-visés pour l'acquisition de la terre agricole objet du projet.

Les conditions et les modalités d'octroi de la dotation remboursable ainsi que des prêts fonciers sont fixées par décret.

Art. 35. — Les investissements promus par les techniciens tels que définis à l'article 33 du présent code, peuvent bénéficier, outre les avantages prévus à l'article 34 sus-visé, d'une dotation d'installation remboursable.

Les investissements de la catégorie «C» promus par les techniciens sus-visés attributaires de lots domaniaux ou propriétaires de terres agricoles peuvent bénéficier, en outre, d'une subvention dont le taux est fixé à 15% du montant de l'investissement à concurrence des montants maximum des petits et moyens projets. Cette subvention vient en déduction de la dotation remboursable prévue à l'article 34 du présent code.

Les techniciens gestionnaires de sociétés agricoles ou de pêche peuvent bénéficier d'une dotation remboursable au titre de leur participation au capital de ces sociétés.

Le montant, les conditions et les modalités d'octroi des dotations remboursables visées par le présent article sont fixés par décret.

CHAPITRE 3

AVANTAGES ACCORDES AUX ACTIVITES DE SERVICE

Art. 36. — Les investissements relatifs aux activités de service liées au secteur de l'agriculture ou de la pêche bénéficient outre les avantages fiscaux prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de l'article 20 du présent code, des avantages spécifiques suivants :

— d'une dotation remboursable dont le taux, les conditions et les modalités sont fixées par décret;

— d'une bonification des taux d'intérêt des crédits bancaires contractés au titre du financement des investissements à réaliser;

— d'une dotation d'installation remboursable au profit des techniciens tels que définis à l'article 33 du présent code, promoteurs de projets de services liés au secteur de l'agriculture ou de la pêche, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, ainsi que d'une subvention dont le taux et les conditions d'octroi sont fixés par décret.

— exonération de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pendant les dix premières années d'activité à compter de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages.

La liste des activités de service éligibles à ces avantages est fixée par décret.

Art. 37. — Les investissements entrepris aux fins de favoriser l'entreposage et l'écoulement des produits de la pêche dans les gouvernorats non côtiers peuvent bénéficier des avantages prévus par l'article 36 du présent code.

CHAPITRE 4 **AVANTAGES ACCORDES POUR LES REGIONS** **AUX CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES** **ET LES GOUVERNORATS** **COTIERS DONT LES RESSOURCES** **DE PECHE SONT INSUFFISAMMENT EXPLOITEES**

Art. 38. — Les investissements agricoles à réaliser dans les régions aux conditions climatiques difficiles et les investissements de pêche à réaliser dans les gouvernorats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées peuvent bénéficier outre les avantages prévus aux titres II et III du présent code, des avantages suivants :

1) exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant cinq années complémentaires.

2) octroi d'une subvention complémentaire aux projets de la catégorie «B», et d'une subvention aux projets de la catégorie «C», selon les taux fixés par décret. Cette subvention vient en déduction de l'autofinancement requis.

L'acquisition de chalutiers peut bénéficier outre les avantages du présent code d'une subvention spéciale dont le taux et les conditions seront fixés par décret.

Cette subvention spéciale vient en déduction du prêt.

3) octroi d'une bonification supplémentaire des taux d'intérêt des crédits bancaires contractés au titre du financement des investissements à réaliser;

4) prise en charge totale par l'Etat des contributions patronales au régime de sécurité sociale pendant les cinq premières années d'activité effective.

La liste des régions aux conditions climatiques difficiles et la liste des gouvernorats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées sont fixées par décret.

TITRE 4 **DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 39. — Les agriculteurs promoteurs de projets agricoles peuvent bénéficier d'un prêt foncier destiné à acquérir les parts de leurs cohéritiers indivisaires dans une exploitation agricole constituant une unité économique dans les conditions fixées par décret.

Art. 40. — Les promoteurs des projets réalisant un apport technologique, permettant l'amélioration de la productivité, peuvent bénéficier de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat, des dépenses de formation du personnel, ainsi que l'exonération de l'impôt sur les redevances payées par le promoteur.

Les conditions et modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances et de l'agriculture.

Art. 41. — Lorsque le projet revêt une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale, il peut être accordé directement ou indirectement ou en complément des avantages prévus par le présent code, l'octroi de ces mêmes avantages dans des conditions plus favorables aux promoteurs, modulés en fonction de la nature de la production engendrée par le projet, du niveau de la production destinée à l'exportation, du degré d'intégration du projet, compte tenu des objectifs prioritaires des plans de développement.

Le bénéfice de ces avantages peut être accordé par convention après avis de la commission des investissements.

Art. 42. — Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche bénéficient de la garantie de transfert des capitaux investis en devises et des revenus y afférents au profit des investissements non résidents après justification auprès de la banque centrale de Tunisie des montants à transférer.

En cas de cession ou de liquidation, la garantie de transfert du capital investi en devises porte sur le produit réel de la cession ou de la liquidation.

Art. 43. — Les non-résidents promoteurs de projets peuvent bénéficier de facilités d'établissement en Tunisie dans le cadre de la réalisation des projets et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 44. — Les avantages financiers prévus par le présent code seront accordés, selon le cas, sur les ressources du fonds spécial de développement de l'agriculture ou du fonds spécial d'encouragement à la pêche.

Art. 45. — La gestion de l'aide financière consentie par l'Etat sera confiée à un ou plusieurs organismes bancaires en vertu d'une convention particulière à conclure entre le ministre du plan et des finances et chacun de ces organismes.

Cette convention précisera notamment les conditions et les modalités de déblocage de l'aide accordée et les garanties à prendre éventuellement en sûreté de remboursement des prêts octroyés.

Art. 46. — Les entreprises agricoles ou de pêche bénéficiaires des avantages et garanties prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation de leur projet d'investissement, d'un suivi de la part des agents de l'agence de promotion des investissements agricoles dûment habilités à cet effet.

De même les entreprises agricoles ou de pêche bénéficiaires des dispositions du présent code sont soumis au contrôle des administrations chargées de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 47. — Les promoteurs bénéficiaires des avantages et garanties prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect des dispositions du présent code après, leur audition par l'agence de promotion des investissements agricoles. Cette déchéance peut être partielle ou totale. Elle est notifiée au promoteur dans les mêmes formes que celles relatives à l'octroi des avantages et garanties.

Art. 48. — L'article 2 de la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles modifiée par la loi n° 71-15 du 13 avril 1971 et la loi n° 82-67 du 6 août 1982 est complété ainsi qu'il suit :

5) les sociétés à responsabilité limitée constituées par des personnes physiques de nationalité tunisienne;

6) les sociétés anonymes de nationalité tunisienne autorisées à exploiter les terres agricoles dans les conditions fixées par décret;

7) les personnes morales tunisiennes exerçant la cuniculture, l'apiculture, l'aviculture, la multiplication des semences sélectionnées, les pépinières, la floriculture ou la serriculture;

8) les sociétés de mise en valeur et de développement agricole;

9) les groupements d'exploitants autorisés à exploiter les terres agricoles.

Loi n° 88-19 du 2 avril 1988 portant ratification de la convention de crédit conclue à Tunis le 30 décembre 1987 entre la République tunisienne d'une part et le crédit lyonnais et l'union tunisienne des banques à Paris d'autre part et relative au financement des projets «réseaux urbains XII et XIII et câbles autoportés (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention de crédit, annexée à la présente loi, d'un montant de dix sept millions sept cent

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 mars 1988.

soixante cinq mille six cent soixante dix (17.765.670) francs français, conclue à Tunis le 30 décembre 1987 entre la République tunisienne, d'une part, et le crédit lyonnais et l'union tunisienne des banques à Paris d'autre part, et relative au financement des projets «Réseaux Urbains XII et XIII et câbles autoportés».

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

ANNEE HEGIRIENNE

Décret n° 88-727 du 8 avril 1988 relatif à l'année hégirienne.

Le Président de la République ;

Vu le décret n° 60-52 du 23 février 1960 relatif à l'année hégirienne ;

Prenant en considération les calculs astronomiques précis publiés par les services publics compétents et que la visibilité est un moyen de preuve.

Sur proposition du Premier ministre;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Le début de chaque mois lunaire est déterminé par la visibilité du croissant tout en prenant en considération les calculs astronomiques.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret susvisé n° 60-52 du 23 février 1960.

Art. 3. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

HEURE LEGALE

Décret n° 88-728 du 8 avril 1988 fixant l'heure légale.

Le Président de la République ;

Vu le décret du 8 avril 1911 fixant l'heure légale en Tunisie ;

Vu le décret du 24 mars 1917 avançant d'une heure légale en Tunisie, modifié par le décret du 2 octobre 1917 ;

Vu le décret du 10 avril 1923 relatif au service météorologique et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 87-783 du 27 mai 1987 fixant l'heure légale.

Décrète :

Art. 1^{er}. — L'heure légale, fixée par le décret susvisé du 8 avril 1911, sera avancée chaque année, d'une heure du dernier dimanche du mois de mars à 0 heure (samedi à 23 heures en temps

universel) au dernier dimanche du mois de septembre à 1 heure (dimanche à 0 heure en temps universel).

Toutefois pour l'année 1988 l'heure légale sera avancée d'une heure du dimanche 10 avril à 0 heure (samedi 9 avril à 23 heures en temps universel) au dimanche 25 septembre à 1 heure (dimanche 25 septembre à 0 heure en temps universel).

Art. 2. — Les dispositions du décret n° 87-783 du 27 mai 1987 susvisées sont abrogées.

Art. 3. — Les ministres d'Etat, ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du Premier ministre du 31 mars 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie A2 dans le grade d'administrateur.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du Premier ministre et ministre de l'intérieur en date du 2 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie A2 dans le grade d'administrateur;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation de quatre vingts (80) agents temporaires de la catégorie A2 dans le grade d'administrateur est ouvert au Premier ministère.

Art. 2. — Le déroulement des épreuves écrites aura lieu le 10 mai 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 20 avril 1988.

Tunis, le 31 mars 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 2 avril 1988 portant délégation de signature;

Le Premier ministre;

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 portant réorganisation des services du Premier ministre;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier;

Vu le décret n° 87-1282 du 7 novembre 1987 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 88-89 du 26 janvier 1988 portant nomination de Monsieur Sadok Bel Hadj directeur de la direction générale des affaires religieuses au Premier ministère;

Arrête :

Art. 1^{er}. — En application des dispositions de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sadok Bel Hadj est autorisé à signer par délégation du Premier ministre tous les actes concernant la direction générale des affaires religieuses à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 26 janvier 1988, et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 avril 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

NATIONALITE

Par décret n° 88-704 du 28 mars 1988 :

La nationalité tunisienne est accordée par voie de naturalisation à Messieurs :

Dossiers n°	Messieurs
5654	Marouane Hakem Amor Balaoui, né à Riadh le 14 avril 1965
5655	Rana Hakem Amor Balaoui, née à Riadh le 14 avril 1965

MAGISTRATS

Par décret n° 88-705 du 28 mars 1988 :

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

1) 3ème grade

A compter du 12 octobre 1987 :

Messieurs :

Pacha Bajar, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

A compter du 11 janvier 1988 :

Ahmed Hamda, avocat général au parquet général de la République auparavant, avocat général à la direction des affaires judiciaires.

A compter du 1er mars 1988 :

Ahmed Chragua, Président de chambre à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

Abdessalem Turki, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Sfax.

Abdelhamid Ellejmi, procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour de cassation.

Fredj Baklouti, conseiller à la cour de cassation, procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir.

Hamouda Azouz, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Jouini Ouertatani, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mohsen Bornaz, avocat général à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Hadeef Belakhddhar, avocat général à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Abdelhamid Dérrouiche, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Abdelkader Safi, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Mustapha Belkhiria, inspecteur adjoint au ministère de la justice conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Habib Bouden, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

2ème grade

A compter du 14 décembre 1987 :

Ridha Dérrouiche, substitut de l'avocat général au parquet général de la République, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

A compter du 1er mars 1988 :

Farhat Rajhi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice président au tribunal immobilier.

Boubaker Chétoui, vice-président au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Rafià Ben Ezzeddine, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

Abdelkader Zehioua, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président au tribunal de première instance de Tunis.

Amor Rahmouni, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed El Moncef Ben Mokhtar Ezzine, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

1er grade

A compter du 16 septembre 1987 :

Naïma Rhaïem, juge suppléant au tribunal de première instance de Monastir, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

A compter du 17 septembre 1987 :

Ezzeddine Bouzrara juge au tribunal de première instance de Tunis, juge substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Tunis.

Khaïreddine Charni, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis.

Mannoubi Hmidane, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis.

Raja Baday épouse Kacem, juge suppléante au tribunal de première instance de Sousse, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Souad Jelassi épouse Beriri, juge suppléante au tribunal de première instance de Béja, juge suppléante au tribunal de première instance de Grombalia.

Mohamed El Kadhem Zine El Abidine, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Sousse, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse.

A compter du 1er octobre 1987 :

Nabil Guizani, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Mohsen El Ghoul, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Siliana.

Raoudha Ourbiche, juge suppléante au tribunal de première instance de Bizerte, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Abdelkrim Ghaba, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal de première instance de Bizerte.

A compter du 12 octobre 1987 :

Mahmoud Kaâbache, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Tunis.

A compter du 15 mars 1988 :

Allala Rejichi, juge cantonal de Monastir, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Abdelmajid Ben Khalifa Bouslama, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Monastir.

Mohamed Ben Ali Lahbib, juge cantonal de Tataouine, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Abderrazak Denghuir, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Tataouine.

Mohamed El Hédi Jouini, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République de Kasserine.

Mokhtar Yahyaoui substitut du procureur de la République de Tunis, juge cantonal de Medjez El Bab.

Mohamed Nefissi, juge cantonal de Medjez El Bab, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Sarra Ayari, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Sihem Smadhi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Moufida Boughanmi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Leïla Chebbi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Fatma Ezzahra Abbès, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Assia Ayari, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Hamadi Rayed, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

Ali Hammami, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

Akram Menakbi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

Jaleddine Chérif, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

Hasna Ajili, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Grombalia.

Hayet Jenhaoui, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Grombalia.

Saïda Chebili, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Bizerte.

Hayet Khamassi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Bizerte.

Majda Fehri, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Bizerte.

Mohamed Fethi Majdi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja.

Brahim Oueslati, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja.

Mohamed Lamine Kahlaoui, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja.

Abla Aouadi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance du Kef.

Mohamed Mongi Klai, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef.

Mohamed Lahbib Selmi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine.

Mohamed Najem Gharsalli, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine.

Tarek Hannachi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine.

Jamel Eddine Rouissi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine.

Khalil Bouhlel, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine.

Mohamed Hassen Maktouf, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Siliana.

Fayçal Béjaoui, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Jendouba.

Jamel Shaba admis, au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Jendouba.

Abdellatif Aousji, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Jendouba.

Samia Sellami, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Sfax.

Mabrouk Rached, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax.

Sarra Boutaba, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Sfax.

Madiha Ben Salah, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Gabès.

Noureddine Lachtar, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa.

Béchir Tayari, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa.

Lotfi Zid, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa.

Chokri Triki, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa.

Adel Berhouma, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Sidi-Bouazid.

Riadh M'Barek, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Sidi-Bouazid.

Leila Ezzine, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Sousse.

Béchir Alaya, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse.

Nouri Ketata, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse.

Saloua Nahdi, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Kairouan.

Mohamed El Hédi M'Barki, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Kairouan.

Néjiba Abdejilil, admise au concours de la magistrature, juge suppléante au tribunal de première instance de Mahdia.

Mohamed El Hédi Jouini, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Mahdia.

Jamel Bazar Pacha, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal de première instance de Mahdia.

Ahmed Rahmouni, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

Ammar Troudi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

Hammadi Chennoufi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

Mohamed Naceur Mejri, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

Mounir Ferchichi, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

Ali Kahloun, admis au concours de la magistrature, juge suppléant au tribunal immobilier.

DETACHEMENT

Par décret n° 88-706 du 28 mars 1988 :

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohsen Tefifiha conseiller à la cour d'appel de Tunis, détaché auprès du ministère de l'intérieur (municipalité Tunis Ville) et sera réintégré dans son cadre d'origine (au ministère de la justice) à compter du 1er octobre 1987.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 février 1988 :

Monsieur Kamel Hadj Sassi gouverneur de l'Ariana est muté en la même fonction aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 3 février 1988 pour occuper l'emploi du chef du cabinet du ministre de l'intérieur.

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'intérieur du 28 mars 1988 :

Sont chargés des fonctions de délégués à compter du 28 février 1988 Messieurs :

Ali Daikhi à la délégation de Monastir.

Adel Oueslati au siège du gouvernement de Monastir.

Béchir Ben Saâd à la délégation de Makthar, gouvernement de Siliana.

MUTATIONS

Par arrêtés du ministre de l'intérieur du 28 mars 1988 :

Sont mutés à compter du 22 février 1988 Messieurs :

Salem Attia délégué de Ksar Héhal en la même fonction à la délégation de Gabès-Est.

Mohamed Habib El Mili délégué de Ksibet Médiouni en la même fonction à la délégation de Menzel Habib gouvernement de Gabès.

Fredj Kacem délégué de Sejnane en la même fonction au siège du gouvernement de Monastir.

Hédi Oueslati délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur en la même fonction à la délégation de Ksar Héhal gouvernement de Monastir.

Hassen Seyoud délégué aux centraux du ministère de l'intérieur en la même fonction à la délégation de Ksibet Médiouni gouvernement de Monastir.

Mohamed Laroussi El Hani délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur à la délégation de Sejnane gouvernement de Bizerte.

Mohamed Ezzine Soudani délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur à la délégation de Sakiet Sidi Youssef gouvernement de Kef.

Monsieur Hassine Labidi délégué de Sakiet Sidi Youssef est muté en la même fonction aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 27 janvier 1988.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 28 mars 1988 :

Il est mis fin aux fonctions des délégués ci-dessous nommés à compter du 22 février 1988 :

Abdelhamid Hamzaoui en qualité de délégué à Monastir.

Abdelali Kaddour en qualité de délégué au siège du gouvernement de Monastir.

Naceur Slama en qualité de délégué au siège du gouvernement de Monastir.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 mars 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984 portant organisation du ministère de l'économie nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 87-59 du 19 janvier 1987 portant organisation du ministère de l'énergie et des mines;

Vu le décret n° 87-289 du 23 février 1987 fixant les attributions du ministère de l'industrie et du commerce;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-104 du 26 janvier 1988 portant nomination de Monsieur Mohamed Chaouch en qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur des industries lourdes au ministère de l'économie nationale;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Chaouch est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Chaouch est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 mars 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 mars 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984 portant organisation du ministère de l'économie nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 87-59 du 19 janvier 1987 portant organisation du ministère de l'énergie et des mines;

Vu le décret n° 87-289 du 23 février 1987 fixant les attributions du ministère de l'industrie et du commerce;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-94 du 26 janvier 1988 portant nomination de Monsieur Habib Lazrag en qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur général de l'énergie au ministère de l'économie nationale;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Lazrag est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Habib Lazrag est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 mars 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 mars 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984 portant organisation du ministère de l'économie nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 87-59 du 19 janvier 1987 portant organisation du ministère de l'énergie et des mines;

Vu le décret n° 87-289 du 23 février 1987 fixant les attributions du ministère de l'industrie et du commerce;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-93 du 26 janvier 1988 portant nomination de Monsieur Ali Attia ingénieur en chef en qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur général des mines au ministère de l'économie nationale;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Attia directeur général des mines est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Ali Attia est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 mars 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DES FINANCES

POSITIONS TARIFAIRES

Arrêté du ministre des finances du 28 mars 1988 portant exonération des jouets relevant des positions tarifaires 97-01, 97-02 et 97-03.

Le ministre des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service d'application du décret du 29 décembre 1955;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1955 relatif à la fixation des modalités;

Arrête :

Art. unique. — La fabrication et la vente des jouets repris au tableau ci-dessous, sont exonérées de la taxe de consommation :

97-01	Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires.
97-02	Poupées de tous genres

97-03 Autres jouets, modèles réduits pour le dévissage-ment.

Tunis, le 28 mars 1988

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

STATUTS

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 28 mars 1988 :

Les modifications des statuts de la société de secours mutuels en cas de décès au profit de familles des enseignants de Tunisie «Ettadhamoun» annexées au présent arrêté sont approuvées.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RETRIBUTIONS SCOLAIRES

Arrêté des ministres de l'éducation de l'enseignement et de la recherche scientifique et des finances du 28 mars 1988 fixant les rétributions scolaires.

Les ministres de l'éducation de l'enseignement et de la recherche scientifique et des finances;

Vu le décret du 18 juin 1917 donnant aux services et établissements publics de l'Etat, la faculté de relever le prix des pensions à payer ou le montant des versements à faire à leur budget;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1977 fixant les rétributions scolaires;

Vu l'arrêté du 14 février 1979 fixant les rétributions scolaires;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1982 fixant les rétributions scolaires;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1987 fixant les rétributions scolaires;

Arrêtent :

RETRIBUTIONS SCOLAIRES

Art. 1^{er}. — Les tarifs trimestriels de demi-pension et de pension sont fixés dans les différents établissements d'enseignement public, primaire et secondaire conformément au tableau suivant :

Désignation des établissements	Demi-pension				Pension	
	1er tri. du janvier au 31 mars inclus	2 ^e trim du avril au 30 juin inclus	3 ^e trim du 1 ^{er} sept. au 31 décem. inclus	4 ^e trim. du 1 ^{er} janv. au 31 mars inclus	2 ^e trim. du 1 ^{er} avril au 30 juin inclus	4 ^e trim. du 1 ^{er} sept. au 31 décem. inclus
I. — Lycées et collèges	dinars	dinars	dinars	dinars	dinars	dinars
— 2 ^e cycle : 4 ^e 5 ^e 6 ^e et 7 ^e années (Enseignement général et enseignement technique)	29	24,500	30,500	58	49	61
— 1 ^{er} cycle : 1 ^{er} 2 ^e et 3 ^e me année (Enseignement général et enseignement professionnel)	28,600	23,500	29,500	57,200	47	59
II. — Lycées pilotes						
— 2 ^e cycle : 4 ^e 5 ^e 6 ^e et 7 ^e années (Enseignement général et enseignement technique)	32,500	26,500	33,500	65	53	67
— Le cycle : 1 ^{er} 2 ^e et 3 ^e me année	31,500	25,500	33	63	51	66
III. — Internants primaires	23	19,500	23,500	46	39	47

Art. 2. — Les tarifs fixés à l'article premier ci-dessus sont exclusifs de toute autre rétribution pour les familles sauf les dépenses personnelles des élèves (frais de correspondance, objet de toilette etc...).

Art. 3. — Les élèves pensionnaires et demis-pensionnaires sont dispensés à l'abonnement au blanchissage, lequel n'est prévu que pour les commensaux et leurs enfants.

II. — Tarifs des commensaux

Art. 4. — Les tarifs de pension applicables aux commensaux dans les différents établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique sont fixés ainsi qu'il suit :

— Pension mensuelle blanchissage compris :	42,000D
— Demi pension mensuelle :	21,000D
— Repas isolés :	1,000D

Art. 5. — Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 1988.

Tunis, le 28 mars 1988.

*Le ministre de l'éducation de l'enseignement
et de la recherche scientifique*

TIJANI CHELLI

Le ministre des finances

NOURI ZORGATI

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DU TRANSPORT ET DU TOURISME

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport et du tourisme du 28 mars 1988 :

Monsieur Mahmoud Kammoun, administrateur général au Premier ministère est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis-Air en remplacement de Monsieur Hassine Chérif.

Monsieur Abdelkader Ben Hassine administrateur général au ministère du plan est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation et ce en remplacement de Monsieur Chédly Karoui.

Monsieur Moncef Chébil directeur général des transports terrestres est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale du transport rural et interurbain et ce en remplacement de Monsieur Mokhtar Mehiri.

Par arrêté du ministre du transport et du tourisme du 29 mars 1988 :

Monsieur Mohamed Ali Souissi ingénieur général est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis-Air en remplacement de Monsieur Hédi Attia et ce durant la période du 9 novembre 1987 au 9 février 1988.

MINISTERE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

PRIX ET MODALITES

Décret n° 88-707 du 28 mars 1988 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1987-1988.

Le Président de la République;

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17 supprimant les impôts sur les céréales;

Vu le décret du 28 juin 1945 portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8;

Vu le décret du 31 mai 1956 relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981;

Vu le décret n° 79-289 du 2 avril 1979 fixant le prix, les modalités des paiements, de stockage et de rétrocession des céréales, pour la campagne 1978-1979;

Vu le décret n° 84-785 du 10 juillet 1984 modifiant le décret n° 83-1075 du 17 novembre 1983 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1983-1984;

Vu le décret n° 87-229 du 11 février 1987 fixant le prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1986-1987;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1952 relative aux modalités de paiement des frais de transports de céréales de la récolte 1952, modifié par les arrêtés du 12 juillet 1956, et 6 juillet 1961;

Vu l'arrêté du 25 mai 1955 relatif à la livraison et à la circulation des céréales en Tunisie, modifié par les arrêtés des 12 août 1959 et 6 juillet 1961;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances, de l'agriculture, et de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

TITRE PREMIER PRIX A LA PRODUCTION BLE DUR

Art. 1^{er}. — Le prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1987 est fixé - 18d,500.

Ce prix s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76 kg,500 et 77 kg,499, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Art. 2. — Les bonifications et réfections à approcher au prix de base sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant fixée à 18,5 millimes.

1) Bonifications

A) Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 77,5 à 81,999 : bonification de 3,3 unités
- de 82 à 82,999 : bonification de 1,8 unité
- de 83 à 83,999 : bonification de 1 unité.

B) Pour faible proportion de mitadin :

Blé dont l'indice Nottin, comprenant le blé tendre compté comme mitadin 100 pour 100, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 % se situe entre :

- 12 et 11,01 : bonification de 1,3 unité
- 11 et 10,01 : bonification de 2,6 unités
- 10 et 9,01 : bonification de 3,9 unités
- 9 et au dessous : bonification de 5,2 unités.

C. — Pour faible proportion d'impuretés :

- de 1,25 à 1,01% d'impuretés : bonification de 2,5 unités
- de 1 à 0,76% d'impuretés : bonification de 5 unités
- de 0,75 à 0,51% d'impuretés : bonification de 7,5 unités
- à partir de 0,5% et au-dessous : bonification de 14 unités.

2) Réfactions

Il est procédé aux réfactions suivantes sur le prix de base du quintal.

A. — Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 76,499 à 76kg : réfaction de 5 unités
- de 75,999 à 75kg : réfaction de 7,5 unités
- de 74,999 à 74kg : réfaction de 10 unités
- au dessous de 74kg : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

B. — Pour présence de blé tendre et forte proportion de mitadin :

Jusqu'à une proportion de 2,5% de blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100 %.

Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5% le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 % une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.

Lorsqu'une proportion de blé tendre est supérieure à 5 % la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.

Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 (compris éventuellement le blé tendre indiqué ci-dessus).

- Indice 13,01 à 14 : réfaction de 1,3 unité
- Indice 14,01 à 15 : réfaction de 2,8 unités
- Indice 15,01 à 16 : réfaction de 4,5 unités
- Indice 16,01 à 17 : réfaction de 6,4 unités
- Indice 17,01 à 18 : réfaction de 8,5 unités
- Indice 18,01 à 19 : réfaction de 11 unités
- Indice 19,01 à 20 : réfaction de 13,5 unités
- Indice 20,01 à 21 : réfaction de 16,5 unités
- Indice 21,01 à 22 : réfaction de 19,5 unités
- Indice 22,01 à 23 : réfaction de 23 unités
- Indice 23,01 à 24 : réfaction de 26,5 unités
- Indice 24,01 à 25 : réfaction de 30,5 unités
- Indice 25,01 à 26 : réfaction de 34 unités
- Indice 26,01 à 27 : réfaction de 38 unités
- Indice 27,01 à 28 : réfaction de 42 unités
- Indice 28,01 à 29 : réfaction de 46 unités
- Indice 29,01 à 30 : réfaction de 50 unités
- Indice 30,01 à 31 : réfaction de 55 unités

- Indice 31,01 à 32 : réfaction de 60 unités
- Indice 32,01 à 33 : réfaction de 65 unités
- Indice 33,01 à 34 : réfaction de 70 unités
- Indice 34,01 à 35 : réfaction de 75 unités.

Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités.

C. — Pour forte proportion de criblures :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 m/m × 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :

— Les grains petits, mais normaux, qui sont à reverser à masse, sans réfaction.

— Les grains cassés.

— Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par l'office des céréales.

— La tolérance en grains cassés et maigres additionnés est de 4 % dont 1 % au maximum de grains maigres.

Au-delà pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes réfaction de :

- Pour les grains cassés : 1,8 unité
- Pour les grains maigres : 2,3 unités.

D. — Pour forte proportion de grains farineux (autres que le blé tendre ou mitadin) tolérance : 1%

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 1,01% à 5% : réfaction de 1,5 unité
- à partir de 5,01% : réfaction de 2,5 unités.

E. — Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci ou sillon noirci ou germe et sillon noirs)

1) Grains faiblement atteints : pas de réfaction.

2) Grains dont le germe est fortement atteint.

Tolérance : 3%.

— au-delà réfaction de 1,5 unité, par tranche de 250 grammes.

— Grains dont le sillon est fortement atteint.

Tolérance : 2,5%.

— Au-delà réfaction de 2,25 unités par tranche de 250 grammes.

F. — Pour forte proportion de grains boutés :

— Grains faiblement boutés : pas de réfaction

— Grains fortement boutés : tolérance 5%

Au-delà réfaction de 0,75 unité par kilo.

L'appréciation de degré d'atteinte pour les grains mouchetés ou boutés doit se faire par comparaison avec des standards délivrés par l'office des céréales.

G. — Pour forte proportion de grains cariés (amande atteinte)

Tolérance : 0,5%.

Au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

H. — Pour forte proportion de grains punaisés :

Tolérance : 2%

Au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

I. — Pour forte proportion de grains attaqués par le charançon et l'alcute :

Tolérance : 0,5%.

— de 0,51 à 1% de grains attaqués, réfaction de 2 unités.

— de 1,01 à 1,5% de grains attaqués, réfaction de 6 unités

— de 1,51 à 2% de grains attaqués, réfaction de 12 unités.

Au-delà de 2% réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

J. — Pour forte proportion de grains nuisibles :

1) Ail :

Tolérance 1 gramme pour 100 kilogrammes.

— de 1 à 10 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 5 unités.

— de 11 à 40 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 10 unités

— de 41 à 100 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 15 unités.

Au-delà de 100 grammes, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

2) Fénugrec, ivraie, mélilot :

Tolérance 0,05% avec maximum de 0,01% pour le fénugrec et l'ivraie réunis.

A partir de 0,051% par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes comprenant un maximum de 10 grammes de fénugrec et ivraie réunis, réfaction d'une unité.

Si la proportion de fénugrec et ivraie réunis excède en poids la proportion de un cinquième par rapport à l'ensemble des graines nuisibles ou ne comptera que le fénugrec et l'ivraie et on appliquera une réfaction d'une unité par tranche ou fraction de tranche de 15 grammes au-delà de tolérance de 10 grammes prévue pour ces graines.

K. — Pour forte proportion d'impuretés diverses (minérales, végétales ou animales comprenant toutes les impuretés ne figurant pas au paragraphe précédent)

Tolérance : 1,5%.

Au-delà par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, réfaction de 3 unités.

L. — Non cumul des réfections :

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

—M. — Limite d'application du présent barème:

Dans le cas où par suite de l'application des bonifications et réfections du présent barème, un lot de blé dur atteindrait un prix inférieur à celui qu'il obtiendrait pas l'application du barème établi pour les blés tendres de la récolte 1987 ce dernier barème devra être appliqué.

Art. 3. — Les producteurs de blé dur pour leurs livraisons aux organismes stockeurs, comme les organismes pour leurs ventes aux utilisateurs ont la faculté de présenter leurs grains en lots homogènes, répondant aux caractéristiques des trois grades définis par le tableau annexé au présent décret.

Pour pouvoir bénéficier de cette faculté, un producteur devra, toutefois, soit livrer en lots de 500 quintaux au minimum, soit livrer un lot unique correspondant à la totalité de son disponible.

Art. 4. — Le prix à la production du quintal de blé dur standardisé s'établit comme suit, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche au lieu de production ou pour parité de ces conditions.

— Grade n° 1 : prix de base plus 104 unités.

— Grade n° 2 : prix de base plus 83 unités.

— Grade n° 3 : prix de base plus 67 unités.

BLE TENDRE

Art. 5. — Le prix de base à la production du quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1987 est fixé à 17d,000 pour un blé de poids spécifique compris entre 74 kg,500 et 75 kg,499 rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur, dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

BONIFICATIONS ET REFACTIONS

Art. 6. — Le prix de base fixé à l'article 5 du présent décret est affecté des bonifications et réfections indiquées ci-dessous.

1) Bonifications

A. — Pour poids spécifique :

De 75kg,500 à 78kg,499 bonification de 70 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

De 78kg,500 à 79kg,999 bonification de 44 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

A partir de 80kg bonification de 23 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

B. — Pour valeur boulangère :

Les blés tendres «Florence Aurore» dont le W déterminé par la méthode Chopin, sera reconnu supérieur à 150, bénéficieront d'une prime, pour valeur boulangère fixée à 450 m. par quintal.

C. — Pour siccité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est inférieure à 12%, pourront faire l'objet d'une prime de siccité, fixée comme suit :

— de 11,5 à 11,99% bonification de 70m

— de 11,0 à 11,49% bonification de 140m.

— de 10,5 à 10,99% bonification de 210m.

et ainsi de suite, en augmentation de 70m par demi-point.

2) Réfections

A. — Pour poids spécifique :

De 74 kg,499 à 70kg, réfaction de 70m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

De 69kg,999 à 67kg, réfaction de 140m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

Au-dessous de 67kg le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand.

B. — Taux humidité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est supérieure à 16,5% pourront faire l'objet d'une réfaction pour humidité fixée comme suit :

— de 16,51 à 17,0% d'humidité : réfaction de 140m

— de 17,01 à 17,5 d'humidité : réfaction de 280m

— de 17,51 à 18,0% d'humidité : réfaction de 420m

— de 18,01 à 18,5% d'humidité : réfaction de 560m

— de 18,51 à 19,0% d'humidité : réfaction de 700m.

Au-delà de 19% d'humidité le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

C. — Pour impuretés :

Tolérance de 2% dont 1% au maximum d'impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur, grains chauffés et grains germés).

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5%.

1) Impuretés proprement dites :

— de 1,01 à 2% : réfaction de 140m par quintal

— de 2,01 à 3% : réfaction de 280m par quintal

— de 3,01 à 4% : réfaction de 420m par quintal

— de 4,01 à 5% : réfaction de 560m par quintal.

Au-delà de 5% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

2) Graines étrangères utilisables pour le bétail :

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 3% : réfaction de 70m par quintal

— de 3,01 à 4% : réfaction de 140m par quintal

— de 4,01 à 5% : réfaction de 210m par quintal.

Au-delà de 5%, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

D. — Pour blés cassés et petits grains :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 m/m × 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous du crible obtenu en trois lots :

Les grains petits, mais normaux qui sont à reverser à la masse sans réfaction.

Les grains cassés.

Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par l'office des céréales.

La tolérance en grains cassés et grains maigres additionnés est de 5%.

Au-delà de 5% la réfaction sera fixée comme suit :

— de 5,01 à 6% : réfaction de 70m par quintal

— de 6,01 à 7% : réfaction de 140m par quintal

— de 7,01 à 8% : réfaction de 210m par quintal.

Lorsque le pourcentage total d'impuretés de blés cassés et de grains maigres dépasse 8% la réfaction peut être déterminée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

Lorsqu'il ne dépasse pas 7% dont 2% maximum d'impuretés constituées pour la moitié au plus, par des impuretés proprement dites, aucune réfaction ne sera appliquée.

E. — Pour fénugrec :

— de 1 à 10 grs pour 100kgs : réfaction de 140m par quintal

— de 11 à 40 grs pour 100kgs : réfaction de 280m par quintal

— de 41 grs à 100 grs pour 100kgs : réfaction de 420m par quintal

— de 41 à 150grs pour 100kgs : réfaction de 560m par quintal

— de 151 à 200 grs pour 100kgs : réfaction de 700m par quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100 kgs la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

F. — Pour ail, mélampyre et grains nuisibles divers :

— de 1 à 10 grs pour 100kgs : réfaction de 70m par quintal

— de 11 à 40 grs pour 100 kgs : réfaction de 140m par quintal

— de 41 à 100 grs pour 100 kgs : réfaction de 210m par quintal

— de 101 à 150grs pour 100 kgs : réfaction de 280m par quintal

— de 151 à 200 grs pour 100 kgs : réfaction de 350m par quintal

— de 201 à 250 grs pour 100kgs : réfaction de 420m par quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100 kgs la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

G. — Pour mélilot ivraie :

Tolérance : 50 grammes pour 100 kgs de blé.

— de 50 à 300 grammes : réfaction de 70m par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes.

Au-dessus de 300 grammes la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

H. — Pour les blés, cariés, boutés et mouchetés :

Blés faiblement cariés, boutés, mouchetés avec légère odeur, réfaction variant de 140m à 280m par quintal.

Blés moyennement cariés avec forte odeur, réfaction variant de 280m à 560m par quintal.

L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés cariés, boutés ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'office des céréales.

Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semblerait justifiée, seront soumis à l'appréciation de l'office des céréales qui pour chaque lot fixera le montant de la réfaction à appliquer.

I. — Pour les blés piqués et charançonnés :

Tolérance : 2%.

— de 2,01 à 5% : réfaction de 70m par quintal

— de 5,01 à 10% : réfaction de 140m par quintal

— de 10,01 à 30% : réfaction de 350m par quintal

A partir de 30,01% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

J. — Pour les blés punaisés :

Tolérance : 2%

— de 2,01 à 2,5% : réfaction de 140m par quintal

— de 2,51 à 3,0% : réfaction de 210m par quintal

Au-delà de 3%, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

ORGE

Art. 7. — Le prix de base de l'orge, saine, loyale et marchande de la récolte 1987 d'un poids spécifique compris entre 58kgs,500 et 58kgs,999 à payer aux producteurs est fixé - 12d,000 le quintal rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 8. — Les bonifications ou réfections à appliquer aux prix de base seront déterminées, conformément au barème ci-dessous :

1) Bonifications

A. — Pour poids spécifique

A partir de 59kgs et jusqu'à 65kgs,999 bonification par quintal d'orge de 35 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

A partir de 66kgs, et jusqu'à 68kg,499 bonification de 25 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

A partir de 68kgs,500 bonification de 23 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour variétés-brasserie :

Les orges dites de «brasserie» bénéficient d'une prime librement débattue entre acheteur et vendeur à condition de répondre aux caractéristiques suivantes :

— Poids spécifique : 68kgs à l'hectolitre

— Faculté germinative après 120 heures au moins égale à 92% de la totalité des grains (orgettes et grains étrangers non compris).

2) Réfections

A. — Pour poids spécifique :

Au-dessous de 58kgs,500 réfaction par quintal d'orge de 41 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour impuretés :

Tolérance : 2% dont au maximum 1% de matières inertes et grains sans valeur.

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5%.

— 41 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur.

— 22 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de grains utilisables pour le bétail.

— de 5,01 à 7%.

— 83 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur.

— 41 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de graines utilisables pour le bétail.

— Au-delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

C. — Pour grains charançonnés :

41 millimes par tranche de 500 grammes.

TRITICALE

Art. 9. — Le prix de base du triticaire, sain, loyal et marchand de la récolte 1987 à payer aux producteurs est fixé à 15d,000 le quintal, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur

dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 10. — Les réfections à appliquer au prix de base seront déterminées conformément aux paragraphes D et C de l'article 8 du présent décret.

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 11. — Toutes les fois que la réfaction à appliquer doit être fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur et que cet accord ne se réalise pas, chacune des deux parties pourra demander l'arbitrage de l'office des céréales.

Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie l'arbitrage du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire pourra être demandé.

Dans l'une ou l'autre hypothèse, l'acheteur et le vendeur devront accepter, irrévocablement, le résultat de l'arbitrage.

FERMAGES

Art. 12. — Les prix de base du quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales servant au calcul des fermages et des paiements en espèces prévus à la parité du prix des céréales aux termes des conventions en cours sont fixés respectivement à 18d,500 pour le blé dur, à 17d,000 pour le blé tendre, à 12d,000 pour l'orge et 15d,000 pour le triticales.

Ces prix sont diminués de la taxe de statistiques, telle qu'elle figure à l'article 21 du présent décret.

Le montant des fermages s'établit donc à :

- 18d,250 pour le blé dur
- 16d,750 pour le blé tendre
- 11d,750 pour l'orge
- 14d,750 pour le triticales.

TITRE DEUX

PAIEMENTS — RETROCESSION — STOCKAGE

Art. 13. — Le taux de la taxe de statistique, prévue par la loi n° 62-10 du 3 avril 1962 portant création de l'office des céréales, est fixé à 250 millimes par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales de la récolte 1987.

Art. 14. — Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticales par les organismes stockeurs comprennent :

a) le prix de base fixé par les articles 1, 5, 7 et 9 du présent décret.

b) la marge brute de rétrocession des organismes stockeurs fixée à :

- 1d,964 millimes par quintal de blé dur
- 1d,918 millimes par quintal de blé tendre
- 1d,766 millimes par quintal d'orge
- 1d,857 millimes par quintal de triticales

c) la péréquation de transport fixée à 755 millimes par quintal de céréales.

Dans ces conditions, les prix normaux de rétrocession sont fixés comme suit :

- blé dur : 21d,219
- blé tendre : 19d,673
- orge : 14d,521
- triticales : 17d,612

Ces prix seront éventuellement modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

BLE DUR STANDARDISE

Art. 15. — Blé dur standardisé :

- grade n° 1 : 23d,143 par quintal
- grade n° 2 : 22d,754 par quintal

— grade n° 3 : 22d,458 par quintal.

Art. 16. — La rétrocession des blés durs et tendres de la récolte 1987 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines pour la consommation humaine, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales, à des prix réduits fixés à :

- blé dur : 8d,800 le quintal
- blé tendre : 7d,250 le quintal

Ces prix seront éventuellement modifiés, en fonction des bonifications et réfections déterminées pour le blé dur conformément aux dispositions du présent décret à la seule différence que la valeur de l'unité tant pour les bonifications que pour les réfections est de 8,8 millimes et pour le blé tendre conformément aux dispositions de l'article 6 du décret sus-visé n° 79-289 du 2 avril 1979.

La régularisation des différences de barèmes de bonifications et réfections est prise en charge par le compte soutien du marché du budget de l'office des céréales.

Art. 17. — La rétrocession des blés durs et des blés tendres destinés à la consommation en grains et aux semences, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à des prix réduits s'entendant livrés aux centres de l'office des céréales sur tout le territoire de la République fixé à :

- blé dur : 19d,758
- blé tendre : 18d,258

Y compris une péréquation de transport de 0d,503 par quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 18. — La rétrocession des orges destinées à tout usage, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à un prix de rétrocession réduit de 12d,500 le quintal.

Art. 19. — Tous les prix de rétrocession fixés aux articles précédents s'entendant pour les céréales livrées dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins et centres de collectes des organismes stockeurs port tunisien ou parité, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocedées devra obligatoirement se faire.

AGREAGE DES CEREALES EXPORTEES OU IMPORTEES

Art. 20. — Les céréales destinées à l'exportation ou provenant de l'importation dans le cadre du monopole dévolu à l'office des céréales par l'article 2 du décret-loi susvisé n° 62-10 du 3 avril 1962 feront l'objet d'un agrèage en poids et qualité sur les quais des ports tunisiens.

OBLIGATIONS DES ORGANISMES STOCKEURS

Art. 21. — Les organismes acheteurs versent à l'office des céréales :

1) par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales reçu par eux, et par prélèvement sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs :

— la taxe de statistiques de 250 millimes prévues à l'article 13 ci-dessus. Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera prix en charge en recettes au budget de l'office des céréales dans les conditions suivantes :

- 160m au profit du compte «Frais de fonctionnement»
- 50m au profit de compte «Fonds spécial de l'office des céréales»
- 40m au profit du compte «Amélioration de la culture des céréales».

2) Par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, de triticales rétrocedé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix fixés à l'article 14 du présent décret :

A) une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 22 du présent décret fixée à :

- 1d,086 millimes par quintal de blé dur
- 1d,040 millimes par quintal de blé tendre
- 0d,888 millimes par quintal d'orge
- 0,979 millimes par quintal de triticales.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge en recettes, au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Soutien du marché des céréales».

b) une somme de 100 millimes, destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Fonds d'équipement de l'office des céréales».

3) Par quintal de blé tendre et de blé dur, livrés directement de la culture en minoterie ou en semoulerie, une somme de 75 millimes à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Fonds Spécial de l'Office des Céréales».

Art. 22. — A compter du 1er juin 1987 pour couvrir les frais de financement de magasinage, d'entretien et de conservation des blés durs, des blés tendres, des orges et de triticales de la récolte 1987 uniquement, les organismes stockeurs recevront une prime calculée sur les stocks en magasins à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Le taux de cette prime bi-mensuelle est fixé comme suit :

- 90 millimes par quintal de blé dur
- 86 millimes par quintal de blé tendre
- 74 millimes par quintal d'orge
- 81 millimes par quintal de triticales.

Art. 23. — Le règlement des primes prévues à l'article précédent, au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation des mémoires mensuels, établies en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Ces mémoires devront être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock

en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois, aux taux mensuels de 180m par quintal de blé dur, 172m par quintal de blé tendre, 148m par quintal d'orge et 162m par quintal de triticales.

Les organismes stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés à l'article 21 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant du ou des mémoires correspondantes, à raison de 10% pour chaque mois de retard.

Art. 24. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés de la récolte 1987 au prix de rétrocession réduit conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

- 12d,419 par quintal de blé dur
- 12d,423 par quintal de blé tendre

Art. 25. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés de la récolte 1987 à un prix de rétrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

- 1d,964 par quintal de blé dur
- 1d,918 par quintal de blé tendre.

Art. 26. — Les organismes stockeurs qui livreront des orges de la récolte 1987 à un prix de rétrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice de 2d,021 par quintal.

Art. 27. — Le montant des primes et indemnités compensatrices prévues aux articles 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret sera imputé au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Soutien du marché des céréales».

Art. 28. — Les infractions au présent décret seront constatées, poursuivies et pénalisées conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 29. — Les ministres du plan et des finances, de l'agriculture, de la production agricole et de l'agro-alimentaire, et de l'industrie et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 mars 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ANNEXE

SPECIFICATIONS	Grade n° 1 prime 104 unités	Grade n° 2 prime 83 unités	Grade n° 3 prime 67 unités	Rappel des caractéristiques du blé dur de base récolte 1987
1) Poids minimum, en kilogrammes, de l'hectolitre de blé_____	82,5	81	80	76,5 à 77,499
2) Mitadin indice Nottin maximum, calculé en poids comprenant du blé tendre considéré comme mitadin (100%) dans la limite de 1%_____	7	9	11	13
3) Pourcentage maximum, en poids de grains et de grains maigres cassés, passant au travers du crible d'agréage (20 m/m × 2,1 m/ m)_____	2	2	3	4
4) Pourcentage maximum, en poids de grains farineux, autres que le blé tendre ou mitadin_____	0,5	0,5	0,5	1
5) Pourcentage maximum, en poids de grains roux (1)_____	1	1,5	2	3
6) Pourcentage maximum, en poids de grains mouchetés :				
— Germe seul_____	2	3	4	5
— Sillon_____	1	1	1	2,5

SPECIFICATIONS	Grade n° 1 prime 104 unités	Grade n° 2 prime 83 unités	Grade n° 3 prime 67 unités	Rappel des caractéristiques du blé dur de base récolte 1987
7) Pourcentage maximum, en poids de grains boutés.....	2	3	4	6
8) Pourcentage maximum, en poids de grains cariés.....	0,02	0,02	0,02	0,5
9) Pourcentage maximum, en poids de grains punaisés.....	0,5	0,5	1	2
10) Pourcentage maximum, en poids de graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, méliot (2)).....	0,05	0,05	0,05	0,05
11) Pourcentage maximum, en poids de grains attaqués par le charançon ou l'alucite.....	0,1	0,2	0,3	0,5
12) Pourcentage maximum, en poids d'impuretés diverses, non prévues aux paragraphes précédents.....	0,5	0,5	0,5	1,5

(1) Il ne s'agit pas de blé dur appartenant à une variété du type ambré, même foncé mais de grains durs appartenant à une variété du type roux (red durum).

(2) Dans ce pourcentage : ail, fénugrec et ivraie réunis ne peuvent dépasser la proportion de 0,01%.

SUBVENTIONS ET PRETS

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances, de la production agricole et de l'agro-alimentaire et de l'agriculture du 28 mars 1988 modifiant l'arrêté du 18 février 1983 relatif à la fixation des taux des subventions et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre de l'encouragement de l'Etat à la création des points d'eau privés et de périmètres irrigués tel qu'il a été complété par l'arrêté du 17 septembre 1986.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et les ministres des finances, de la production agricole et de l'agro-alimentaire et de l'agriculture.

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 72-171 du 10 mai 1972 régelementant l'aide de l'Etat à la création de points d'eau privés et des périmètres irrigués tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 77-194 du 17 février 1977;

Vu l'arrêté du 18 février 1983 relatif à la fixation des taux de subventions et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre de l'encouragement de l'Etat à la création de points d'eau privés et des périmètres irrigués tel qu'il a été complété par l'arrêté du 17 septembre 1986;

Arrêtent :

Art. 1^{er}. — Les taux de prêt de subvention et de l'autofinancement du paragraphe n° 2 des tableaux A et B de l'article 3, de l'arrêté du 18 février 1983 sont modifiés comme suit :

A. — Points d'eau privés

Type de travaux	Montant maximum de la dépense	Prêt	Subvention	Autofinancement
<i>2) Equipement de points d'eau privés</i>				
— Groupe moto-pompe à axe horizontal	sur 3 factures proforma	85	15	—
— Groupe moto-pompe à axe vertical	sur 3 factures proforma	85	15	—
— Groupe électro-pompe à axe vertical ou horizontal	sur 3 factures proforma	85	15	—
— Raccordement au réseau électrique	sur 3 factures proforma	85	15	—
— Station de pompage pour puits superficiels	800D	85	15	—
Le reste sans changement.				

B. — Points d'eau d'intérêt privé collectif

Type de travaux	Montant maximum de la dépense	Prêt	Subvention	Autofinancement
<i>2) Equipement de points d'eau privés</i>				
— Groupe moto-pompe à axe horizontal	sur 3 factures proforma	80	20	—
— Groupe moto-pompe à axe vertical	sur 3 factures proforma	80	20	—

Type de travaux	Montant maximum de la dépense	Prêt	Subvention	Autofinancement
— Groupe électro-pompe à axe horizontal	sur 3 factures proforma	80	20	—
— Groupe électro-pompe à axe vertical	sur 3 factures proforma	80	20	—
— Raccordement au réseau électrique	sur 3 factures proforma	80	20	—
Le reste sans changement.				

Art. 2. — Les dispositions de cet arrêté s'appliquent jusqu'à la fin de l'année 1988.

Tunis, le 28 mars 1988.

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé du plan*

MOHAMED GHANNOUCHI

*Le ministre de la production agricole
et de l'agro-alimentaire*

MOHAMED GHEDIRA

Le ministre des finances

NOURI ZORGATI

Le ministre de l'agriculture

LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.